

1500143-38.2022.8.26.0617
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA e FLAVIO QUEIROZ FERRAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-38.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500143-38.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000327
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA e FLAVIO QUEIROZ FERRAZ, qualificados nos autos,

foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 08h12min, na Rua Geraldo Scavone, nº 1769, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Eduardo José dos Santos, subtraíram, para eles, um veículo Fiat/Toro Endurance, cor prata, placas RFU2A92, anos 2020/2021, e um aparelho de telefone celular, que estava na posse da vítima (bo. de pp. 02/05).

Segundo foi apurado, a vítima se encontrava abastecendo seu veículo com gás, quando foi abordado pelo denunciado Flávio, que após sacar uma arma de fogo, anunciou o roubo e determinou que a vítima lhe entregasse o veículo e seu aparelho de telefone celular.

Logo em seguida, o denunciado Flávio tentou ingressar na loja que comercializava o gás, mas foi impedido por um dos funcionários, que disse que acionaria a Polícia. Assim, Flávio ingressou no veículo da vítima e se evadiu do local.

Enquanto o denunciado Flávio abordava a vítima e tentava entrar no estabelecimento comercial, o denunciado Antonio passou ao lado do local dos fatos, de bicicleta, dando cobertura à ação delituosa de seu comparsa.

Alguns minutos após a consumação, já na cidade de São José dos Campos, policiais militares avistaram os denunciados no interior de um veículo Ford/Ka. Como já tinha conhecimento do roubo, inclusive da descrição dos agentes, e, ainda, tinha informações de que aquele veículo era suspeito de envolvimento em outros roubos, resolveram fazer a abordagem.

No momento da abordagem, os denunciados estavam fora do veículo, dentro de uma oficina mecânica. Antonio tentou se evadir correndo, mas foi detido. Já Flávio disse ser cliente da oficina e nada ter a ver com o veículo, mas em seguida foi reconhecido em virtude de filmagens da ação criminosa enviada a eles.

Submetidos a busca pessoal, nada foi encontrado com os denunciados, mas no interior do veículo os policiais encontraram um revólver calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos intactos, e a chave do veículo subtraído da vítima.

Diante das evidências, os denunciados acabaram admitindo a prática do crime aos milicianos e apontaram o local onde haviam deixado estacionado o veículo da vítima, que foi recuperado.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 69/72).

Recebida a denúncia (fls. 115/116).

Os réus foram citados (fls. 141 e 144) e apresentaram resposta(s) à acusação (fls. 148/149). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 154/155).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelos BO's (fls. 02/05 e 29/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelas imagens do local do roubo (fls. 48/52), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava desempregado. Disse que não sabe onde o corré conseguiu a arma de fogo. Confirmou que arma foi encontrada no veículo que estava conduzindo no momento da abordagem. Disse que já foi processado por porte de arma de fogo. Disse que conhece o corréu desde a

infância.

O réu FLAVIO QUEIROZ FERRAZ, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras. Disse que estava portando a arma de fogo. Disse que a arma foi encontrada no interior do veículo conduzido pelo corréu. Disse que o Antonio Regis o levou até o local e depois se encontraram e deixou a arma em seu carro. Disse que já conhecia o corréu desde a época de escola.

A vítima EDUARDO JOSE DOS SANTOS disse que estava se dirigindo para o trabalho quando parou para comprar um botijão de gás e enquanto estava colocando o botijão no carro o réu Flávio lhe abordou lhe apontando a arma e exigiu seus bens. Disse que o réu o ameaçava todo tempo. Disse que o réu Antônio ficou dando cobertura. Disse que os réus levaram seu celular. Disse que o réu tentou entrar na loja de gás para assalta-la também mas, o proprietário ameaçou chamar a polícia. Disse que o réu fugiu com o carro da empresa (FIAT/TORO) que era rastreado. Disse que entrou no estabelecimento comercial e acionou a polícia. Disse que estava registrando a ocorrência quando foi informado que os réu tinham sido detidos. Disse que fez o reconhecimento dos acusados. Disse que tinha as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sendo possível identificar os réus. Em juízo reconheceu os acusados sem sombras de dúvidas.

A testemunha JEFFERSON BRUNO DIAS, policial militar, disse que receberam a comunicação de vários roubos no local, envolvendo um veículo Fiat Ka. Disse que avistaram o veículo conduzido Ford Ka pelo réu Antonio e o abordaram. Disse que na revista veicular encontraram a arma de fogo e o réu acabou por indicar o local onde tinham estacionado o veículo FIAT/TORO e confirmou a participação no roubo descrito na denúncia. Disse que o corréu foi posteriormente identificado pelas imagens da câmera de segurança fornecidas pela vítima. Disse que localizaram e abordaram o corréu que após algumas contradições acabou por confirmar a participação no roubo. Disse que a vítima reconheceu os acusados.

Pois bem. Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

Os réus confessaram as imputações.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real. Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

A vítima Eduardo reconheceu os acusados com plena convicção e relatou de forma pormenorizada e individualizada a participação dos denunciados na empreitada Criminosa. Narrou que o denunciado Flávio portava arma de fogo e anunciou o roubo, enquanto o corréu Antonio dava cobertura ao comparsa.

Em juízo reconheceu os acusados sem sombras de dúvidas.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel.

Luiz Ambra - RT 732/633).

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

Os réus foram surpreendidos em poder da chave do veículo roubado, bem como indicaram o local onde pode ser localizado.

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

"Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O denunciado Flávio ainda foi flagrado pelas câmeras de segurança do local durante a prática do roubo (fls. 48/52), confirmando a autoria delitiva.

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Não é caso de reconhecer eventual

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

Estas ficaram bem demonstradas.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de agentes quanto ao delito de roubo, a incidência desta é inconteste.

Efetivamente os acusados se uniram para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima e da confissão.

Comprovada ainda a causa de aumento de pena no que se refere ao emprego de arma de fogo, conforme o laudo acostado aos autos, que atestou a potencialidade ofensiva da arma. As declarações da vítima comprovam a incidência da majorante, bem como a

confissão dos acusados que foi harmônica com o narrado pelo ofendido.

Evidenciada, portanto, a prática de roubo duplamente majorado, passo à fixação das penas.

I - do réu ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, ainda em instrução, portanto, é primário. Diante das circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão. Todavia, não surtirá efeitos nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, diante da presença de duas causas de aumento, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo a aumento único, suficiente e adequada para reprimir o desvio de conduta, de forme que as penas serão duplicadas:

08 anos de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime (art. 33, §3º do CP).

No caso em concreto, tratando-se de roubo, cuja gravidade é elevada, sublinhando que o réu agiu em comparsaria, bem como observo que foi utilizada arma de fogo, o que colocou em maior risco a saúde e a vida da vítima, exigindo maior rigor no regime inicial para cumprimento da pena, sem olvidar os sérios transtornos causados à vítima.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão das circunstâncias judiciais, mantenho o regime fixado acima e ressalto que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

II - do acusado FLAVIO QUEIROZ FERRAZ

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostentava ao tempo do crime apontamentos criminais que geram inclusive a reincidência. Diante das demais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, observo que o réu é portador de dupla reincidência (certidões de fls. 93, referentes aos autos 0001584-07.2017 e 0014027-47.2016). Reconheço a confissão espontânea. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, utilizo a atenuante para mitigar os efeitos das agravantes, visto que preponderantes, e majoro a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, diante da presença de duas causas de aumento, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo a aumento único, suficiente e adequada para reprimir o desvio de conduta, de forme que as penas serão duplicadas:

09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime e a dupla reincidência do denunciado (art. 33, §3º do CP).

No roubo sob apuração, de gravidade é elevada, anoto que o réu agiu em comparsaria, bem como ressalto que foi utilizada arma de fogo, o que colocou em maior risco a saúde e a vida da vítima, exigindo maior rigor no regime inicial para cumprimento da pena, sem olvidar os sérios transtornos causados à vítima.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão das circunstâncias judiciais, mantenho o regime fixado acima e ressalto que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

I - Condenar ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

II - Condenar FLAVIO QUEIROZ FERRAZ à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia dos réus no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverão aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.

Deixo de à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA